



PRÉFÈTE DU RHÔNE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction départementale de l'emploi,
du travail et des solidarités

Pôle Partenariats et Égalité des Chances
Cellule d'appui au pilotage

Affaire suivie par Frédéric VERT
Courriel : ddets-contentieux@rhone.gouv.fr

La Préfète de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes
Préfète du Rhône

à

Tribunal Administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
69433 LYON Cedex 03

ÉLÉMENTS EN RÉPONSE

DOSSIER N° 2402785

Madame [REDACTED] c/ Préfète du Rhône

Madame la Présidente,

Nous vous revenons dans ce dossier enrôlé à l'audience prévue le 9 octobre prochain, pour vous faire part de nos observations en réponse aux écritures produites par la requérante le 26 septembre 2024.

Il est prétendu pour justifier du refus de Madame [REDACTED] :

D'une part, que cette dernière nécessiterait un logement à proximité de celui de sa cousine **conformément aux pièces à dispositions de la COMED** :

En l'espèce, Madame ALIEVA a produit dans le cadre de la première procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 11 décembre 2023 l'ensemble des pièces médicales justifiant de sa situation et de ses très lourds problèmes de santé.

Au regard de la situation personnelle de Madame ALIEVA, la proximité par rapport au logement de sa cousine était donc un des critères prioritaires de l'adaptation du logement recherché.

En l'espèce toutefois, la commission de médiation a priorisé la requérante par décision du 14 février 2023 sur un logement adapté sans préconiser suite à son recours amiable son relogement dans un secteur à proximité du lieu d'habitation de sa cousine alors même qu'elle avait parfaitement connaissance des éléments médicaux transmis (lesquels ne prescrivent pas davantage une telle nécessité).

La requérante n'a d'ailleurs pas jugé utile de contester cette décision devenue définitive.

D'autre part, que cette dernière nécessiterait un logement à proximité de celui de sa cousine **dès lors que la requérante aurait « incontestablement besoin d'une assistance au quotidien »** :

Il résulte de ces différents certificats médicaux que la polypathologie dont souffre Madame ALIEVA, décrite plus haut, nécessite la mise en place d'aides à domicile pour le ménage et la préparation des repas.

De plus, cette polypathologie a causé, à de nombreuses reprises, des chutes dans son appartement, notamment lorsqu'elle doit prendre sa douche dans sa baignoire, ce qui génère pour elle une très grande angoisse.

Madame ALIEVA a donc incontestablement besoin d'une assistance au quotidien.

Or, la requérante ne produit aucune pièce en particulier concernant sa situation actuelle (les pièces versées étant datées de la commission de médiation) qui justifierait de ce qu'elle serait dans l'impossibilité de recourir à une tierce personne l'obligeant à recourir à sa cousine pour répondre aux actes de la vie quotidienne (infirmière, aide à domicile...).

Les éléments invoqués étant uniquement de l'ordre de l'aide social, ainsi que la jurisprudence administrative le retient en ce sens :

*« qu'il apparût, dans les circonstances particulières de l'espèce, qu'alors que le préfet est seulement tenu de faire en sorte qu'un logement adapté aux besoins et capacités du demandeur soit proposé en cas d'urgence, **les problèmes d'autonomie de vie dont fait état la requérante relèvent dans une large mesure de la mise en œuvre de dispositifs d'aide à la personne ou d'aide sociale incombant à d'autres institutions que l'État, dispositifs qu'il incombe à la requérante de mobiliser, le cas échéant en saisissant la juridiction compétente en cas de refus injustifié** ; qu'il résulte donc de ce qui précède que Mme X doit être regardée, en l'état du dossier, comme ayant reçu une offre de logement dont l'inadaptation manifeste à sa situation particulière n'est pas démontrée (...) ».*

(v. TA Rennes, 19 janvier 2016, n° 1505147).

Par ces motifs et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office, il est conclu à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de Lyon de bien vouloir rejeter la requête de Madame [REDACTED].
